FONDS DE PROMOTION CULTURELLE

Direction Générale

Direction d'Etudes, Planification et de la Formation

Kinshasa, le 26 MARS 2026

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE
ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION GENERALE
Reçu le 27 MARS 2026
Enregistré n° 673103
Réceptionné par BOLANGA
Signature

N° 003 /FPC/DEPF/DIR-DEPF/DOO/03/2026

Transmis copie pour information à :

- Monsieur le Directeur Général Adjoint du FPC ;
- Monsieur le Chef de Service Etudes et Planification du FPC ;
- Monsieur le Chef de Service Formation du FPC ;

(Tous) à Kinshasa/Gombe

A Madame le Directeur Général
du Fonds de Promotion Culturelle « FPC »
à Kinshasa/Gombe.

Concerne : Transmission Note technique relative au projet de la Charte d'Audit interne

Madame le Directeur Général,

J'ai l'honneur de vous transmettre, en annexe de la présente, la note technique de la Direction d'Etudes, Formation et Planification relative au projet de la Charte d'Audit interne qui vous avait été transmis depuis le 19 septembre 2025 par le Chef de Service Audit Interne du Fonds de Promotion Culturelle, en vue d'éclairer votre décision quant à la nature du document, la procédure de sa validation appropriée et la répartition des rôles entre les organes de l'établissement public.

Je vous en souhaite bonne réception.

Veuillez agréer, **Madame le Directeur Général**, l'expression de ma haute considération.

ONOKOKO OKITOMBAHE Dieudonné

Directeur d'Etudes, Planification et de la Formation

ONOKOKO OKITOMBAHE Dieudonné
Directeur d'Etudes, Planification
et de la Formation

109, Avenue WAGENIA, Commune de la Gombe/Kinshasa-RDC
E-mail : fpc_dg@yahoo.fr

NOTE TECHNIQUE A LA BONNE ATTENTION DE MADAME LE DIRECTEUR GENERAL DU FONDS DE PROMOTION CULTURELLE

Concerne : *Nos avis relatifs au projet de la Charte de l'Audit Interne.*

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

La Direction d'Etudes, Planification et Formation a reçu en ampliation la lettre référencée FPC/SAI/MSN/013/26 datée du 04 mars 2026 adressée à votre Autorité par le Chef de Service Audit Interne, Monsieur SIMBI NGEMBA Médard, portant dénonciation du comportement indigne du Directeur KAPOYA WA MUKUBU Jean-Philippe, en annexe de laquelle est joint un projet de « Charte de l'Audit Interne » qui vous avait été transmis depuis le 19 septembre 2025, présenté comme un acte réglementaire à amender par les Commissaires aux comptes et à valider par le Conseil d'administration.

Conformément aux missions dévolues à la Direction d'Etudes, Planification et Formation par la décision n°004/MINCAP/CA/FPC/2024 portant fixation du cadre organique du Fonds de Promotion Culturelle, en son article 10, notamment « l'élaboration et la proposition des projets des notes d'instruction, des procédures, des notes de service et des notes circulaires en collaboration avec la ou (les) Direction (s) concernée (s), et dans un souci constant d'amélioration de notre performance collective, j'ai l'honneur de vous soumettre l'analyse juridique et institutionnelle de la direction sur ce dossier.

La présente note vise à éclairer votre décision quant à la nature du document, la procédure de sa validation appropriée et la répartition des rôles entre les organes du Fonds.

II. RAPPEL DU CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE

Aux termes des dispositions du Décret n°011/30 du 16 juin 2011 portant statuts d'un établissement public dénommé « Fonds de Promotion Culturelle », en sigle FPC :

1. L'article 11 confie au Conseil d'administration la définition de la politique générale, l'adoption du programme, du budget et l'approbation des états financiers.

2. L'article 17 dispose que la Direction Générale est l'organe de gestion. Elle assure la gestion courante, exécute les décisions du conseil et dispose **de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche du Fonds**.

3. L'article 23 confie aux Commissaires aux comptes une mission légale de contrôle et de surveillance, centrée sur la certification des comptes et de la régularité des opérations financières.

III. ANALYSE DU PROJET DE CHARTE D'AUDIT INTERNE

3.1. Sur la nature du document

Le projet de Charte d'Audit Interne a pour objet de définir les missions, les pouvoirs, les responsabilités et les modalités de fonctionnement du Service d'Audit Interne. Il s'agit d'un document d'organisation

interne et de gouvernance, non d'un acte réglementaire (qui fixe des règles générales et impersonnelles applicables aux tiers).

3.2. Sur la recevabilité du fond

La formalisation d'une charte d'audit est une bonne pratique de gouvernance. Le contenu du document (sous réserve de son analyse détaillée) semble répondre à un besoin de clarification du rôle de ce service. L'initiative est donc **recevable sur le principe**.

IV. ANALYSE DE LA PROCEDURE DE VALIDATION PROPOSEE

L'orientation proposée par le Chef de Service Audit Interne dans sa lettre référencée FPC/SAI/MSN/013/2026 du 04 mars 2026, page 4, sixième paragraphe, pour examen par les Commissaires aux comptes et validation par le Conseil d'administration, appelle les observations suivantes :

1. Incompétence du Conseil d'administration pour approuver ce document :

L'organisation interne des services et la définition de leurs modalités de fonctionnement relèvent de la gestion courante de l'établissement. Conformément à l'article 17, cette prérogative appartient à la Direction Générale. Le Conseil d'administration, dont les pouvoirs sont limitativement énumérés à l'article 11, n'a pas à se prononcer sur un tel outil de gestion interne.

2. Hors champ de mission des Commissaires aux comptes :

Les Commissaires aux comptes exercent une mission légale de contrôle des comptes, définie à l'article 23. Ils ne sont pas habilités à valider ou à approuver les documents de procédure interne du Fonds. Leur association à cette étape serait constitutive d'un excès de pouvoir et pourrait créer une confusion préjudiciable à leur mission de certification. Ils doivent rester des contrôleurs externes, et non des co-rédacteurs des règles internes.

V. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Au regard de ce qui précède, je recommande à votre Autorité ce qui suit :

1. De considérer le projet de Charte d'Audit Interne comme un document de procédure administrative relevant de la gestion courante du Fonds.

2. De soumettre le projet à l'examen de la Direction d'Etudes, Planification et Formation conformément à ses prérogatives, et de convoquer une commission ad hoc avec le Service Audit Interne ainsi d'autres directions à associer, afin de retravailler éventuellement le titre et le style pour le qualifier de **« Procédure relative à la fonction d'audit interne »** plutôt que d'acte réglementaire.

3. D'approuver vous-même ce document, en votre qualité d'organe de gestion courante, conformément aux pouvoirs que vous confère l'article 17 du décret.

4. D'informer le Conseil d'administration de l'existence de ce document, lors de la présentation du rapport d'activités, périodique ou annuel, sans que cela nécessite une délibération formelle.

5. De tenir le projet à la disposition des Commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission générale de contrôle, mais sans solliciter leur approbation.

Je vous remercie de l'attention que vous voudriez bien accorder à la présente, et me tiens à votre disposition pour des amples éclaircissements sur ce dossier, le cas échéant.

Votre avis m'obligerait.

Fait à Kinshasa, le 26 MARS 2026

Le Directeur d'Etudes, Planification et Formation

ONOKOKO OKITOMBAHE Dieudonné

ONOKOKO OKITOMBAHE Dieudonné
Directeur d'Etudes, Planification
et de la Formation